

次の【事例】は、甲が自動車を運転中、これを自転車に乗っていたVに衝突させて同人を死亡させ、そのまま逃走を図った過失運転致死及び道路交通法違反（不救護・不申告）被告事件に関する公判での検察官の立証活動を記述したものである。各証人に対して書面、図面等を示してした尋問に関する各下線部分の趣旨について、後記【記述】の（a）から（c）までのいずれかに結び付けた場合、（a）に結び付くものの個数は、後記1から6までのうちどれか。

【事例】

検察官Xは、事故現場の道路状況、スリップ痕の位置、Vの自転車が転倒していた場所、自動車の破片が散乱していた位置等が記載された実況見分調書を作成した警察官Aに対する証人尋問において、Aが「事故現場の道路状況等を正確に観察し、その結果を実況見分調書に正確に記載した。」旨証言したので、（ア）同実況見分調書をAに示して尋問したところ、Aは、「この実況見分調書は、今話をした実況見分調書で間違いありません。」旨証言した。

次に、Xは、事故状況を目撃し実況見分に立ち会ったBに対する証人尋問において、Bが「交差点の中央付近で衝突した。」旨証言したことから、（イ）現場付近の地図の写しを示し、事故の際にBが立っていた位置及び衝突位置を同地図の写しに記入するよう求めたところ、Bは、同地図の写しに、立っていた位置及び衝突位置を記入した。続いて、Bは、「事故後の被告人運転車両の動きは覚えていない。」旨証言したが、捜査段階においては、Xに対し、「被告人は、事故後、コンビニ前の路上で一旦自動車を止め、被害者の様子を見たものの救護措置を講ずることなく逃走した。」旨供述していたことから、Xは、「被告人は、その後、コンビニ前の路上で、一旦自動車を止めていなかったか。」などの誘導尋問を行った。それにもかかわらず、Bが「覚えていない。」旨証言したことから、Xは、（ウ）コンビニエンスストアが写った事故現場付近の写真を示して尋問したところ、Bは、「思い出しました。事故現場から約30メートル西方のコンビニ前の路上で、被告人は、一旦自動車を止め、被害者の様子を見たものの救護措置を講ずることなく逃走しました。」旨証言した。

また、Xは、甲の自動車の一部破損したヘッドライトと路上に散乱していたガラス片の各破断部分が整合することを立証するため、同ガラス片を押収した警察官Cに対する証人尋問において、（エ）同ガラス片をCに示し、これをCが自ら押収したかどうかを尋問したところ、Cは、「このガラス片は間違いなく自らが押収した物である。」旨証言した。

さらに、Xは、甲の自動車がVの自転車のどの位置に衝突したのかを鑑定したDに対する証人尋問において、Dに対し、衝突箇所を尋問し、Dは、「自転車の前輪右側部と自動車の左前部が衝突した。」旨証言した。Xは、Dが衝突状況をシミュレーションした図面を鑑定書に添付していたことから、（オ）同図面を法廷内のスクリーンに映写した上、事故状況の詳細について尋問したところ、Dは、同図面を利用して事故状況を証言した。

【記述】

- （a）書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるとき
- （b）証人の記憶を喚起するため必要があるとき
- （c）証人の供述を明確にするため必要があるとき

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No234	証人尋問の方法	正答率
予備H29-23	正解 3	76%

ア (a) に結びつく

規則199条の10第1項は、訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができると規定している。これは、これらの事項に関し証人を尋問する場合に、書面等を提示しなければ尋問の目的を達成することができないのが普通であり、しかも、書面等を提示しても証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれがないためである。本事例では、Aは「事故現場の道路状況等を正確に観察し、その結果を実況見分調書に正確に記載した。」との真正作成供述（321条3項）をしている。実況見分調書が真正に作成されたかどうかを確かめるため、Xは文書をAに提示する必要があった以上、「書面……に関しその成立……について証人を尋問する場合において必要があるとき」といえる。したがって、(ア)は(a)に結びつく。

イ (c) に結びつく

規則199条の12第1項は、訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができると規定している。自動車事故による業務上過失致死傷事件において、地図、自動車の模型等を利用して尋問するのが典型な場合とされる。本事例では、Bが「交差点の中央付近で衝突した。」旨を証言したことから、検察官Xは現場付近の地図の写しを示し、事故の際にBが立っていた位置及び衝突位置を同地図の写しに記入するよう求めている。交差点の中央付近というBの証言だけでは、衝突時の状況が明確であるとはいえないため、Bが立っていた位置及び衝突位置を地図の写しに記入させ、Bの供述を明確にする必要があったといえる。したがって、(イ)は(c)に結びつく。

ウ (b) に結びつく

規則199条の11第1項は、訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面（供述を録取した書面を除く。）又は物を示して尋問することができると規定している。提示が許される条件は、誘導尋問に関する規則199条の3第3項ただし書3号と同じであるが、通常は、誘導尋問によってもなお証人の記憶を喚起することができない場合に書面等の提示が許されることになる。本事例では、Bは、公判廷で「事故後の被告人運転車両の動きは覚えていない。」旨を証言している。しかし、捜査段階では、BはXに対し、「被告人は事故後、コンビニ前の路上でいったん自動車を止め、被害者の様子を見たものの救護措置を講ずることなく逃走した。」という詳細な供述をしている。このような捜査段階の供述を基に、XはBに対し誘導尋問をしたが、Bは「覚えていない。」と述べている以上、事故後の被告人の行動につき、Bの記憶が明らかとはいえない。そのため、捜査段階の供述を喚起させるため、Bに対しコンビニエンスストアが写った事故現場付近の写真を示す必要があったといえる。したがって、(ウ)は(b)に結びつく。

エ (a) に結びつく

規則199条の10第1項は、訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができると規定している。本事例では、Xは路上に散乱していたガラス片をCに示している。同ガラス片とCの押収物が同一かどうかを確かめる必要性から、Xはガラス片を提示していると考えられるため、「物に関しその……同一性……について証人を尋問する場合において必要があるとき」といえる。したがって、(エ)は(a)に結びつく。

オ (c) に結びつく

規則199条の12第1項は、訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができると規定している。本事例では、XはDに対し、衝突箇所を尋問し、Dは「自動車の前輪右側部と自動車の左前部が衝突した。」と証言した。このようなDの証言だけでは甲の車とVの衝突状況が明確であるとはいえず、Dの供述を明確にするため、Dが鑑定書に添付した衝突状況をシミュレーションした図面をスクリーンに映写して供述を明確にする必要があったといえる。したがって、(オ)は(c)に結びつく。

以上により、(a)に結びつくものは、アとエの2個であり、したがって、正解は肢3となる。

